

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2207/2535

นาย ชัยพร ชัยกาญจนาศักดิ์
นาย สรรเพ็ชญ์ โสตะ บุตร

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 653

โจทก์ผู้ให้กู้นำสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของจำเลยกับใบมอบฉันทะถอนเงินที่จำเลยลงลายมือชื่อไว้แก่โจทก์มากรอกข้อความแล้วมอบให้ว. ไปถอนเงินจากบัญชีเงินฝากของจำเลยเพื่อชำระหนี้ให้โจทก์ถือว่า ว. เป็นตัวแทนโจทก์รับชำระหนี้จากจำเลย เมื่อจำเลยนำหลักฐานที่ ว. ลงลายมือชื่อเป็นผู้รับตามสำเนาใบมอบฉันทะถอนเงินมาแสดง จึงถือได้ว่าเป็นการนำสืบการใช้เงินโดย มีหลักฐานเป็นหนังสือของตัวแทนผู้ให้กู้ยืมเงินมาแสดง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 653 วรรคสอง ศาลรับฟังได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทำสัญญากู้ยืมเงินโจทก์ โจทก์ทวงถามให้จำเลยชำระต้นเงินและดอกเบี้ย จำเลยไม่ยอมชำระ ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยนำเงินเดือนของจำเลยโอนเข้าบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ของจำเลยซึ่งฝากไว้ที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัดสาขาตลาดพลู และได้มอบสมุดบัญชีเงินฝากกับใบมอบฉันทะถอนเงินโดย จำเลยลงลายมือชื่อไว้แก่โจทก์เพื่อให้โจทก์

กรอกจำนวนเงินแต่ละเดือนนำไปถอนเงินจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาตลาดพลู
ทุก ๆ เดือน จำเลยชำระหนี้ให้แก่โจทก์เสร็จสิ้นแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์จำเลยอุทธรณ์
ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์ โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงที่คู่ความมิได้นำสืบโต้แย้งฟังเป็นยุติว่า เมื่อวันที่
ที่ 10 กันยายน 2528 จำเลยทำสัญญากู้ยืมเงินโจทก์ 50,000 บาท ตามสำเนา
หนังสือสัญญากู้ยืมเงินเอกสารหมายเลข จ.2 และเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2528 จำเลยทำ
สัญญากู้ยืมเงินโจทก์อีก 25,000 บาท ตามหนังสือสัญญากู้ยืมเงินเอกสารหมายเลข จ.1
ในการกู้ยืมเงินจำเลยมอบสมุดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ของจำเลยซึ่งเปิดบัญชีไว้ที่
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาตลาดพลู พร้อมทั้งบัตรสมาชิกสหภาพแรงงานของ
จำเลยและใบมอบฉันทะถอนเงินซึ่งจำเลยลงลายมือชื่อเป็นผู้มอบฉันทะให้แก่โจทก์
เพื่อให้โจทก์นำไปถอนเงินจากบัญชีเงินฝากของจำเลยชำระหนี้ที่จำเลยกู้ยืมเงินไป
จากโจทก์...

ข้อที่โจทก์ฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายว่า ในการกู้ยืมเงินมีหลักฐานเป็นหนังสือ
นั้น การจะนำสืบการใช้เงินได้ต่อเมื่อมีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลง
ลายมือชื่อผู้ให้ยืมมาแสดง หรือเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมนั้นได้เวนคืน
แล้วหรือได้แทงเพิกถอนลงในเอกสารนั้นแล้วตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 653 วรรคสองการนำสืบการใช้เงินของจำเลยไม่ต้องด้วยกฎหมายดังกล่าว
จึงรับฟังไม่ได้นั้น เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า โจทก์ให้นายวงศ์สกุลเป็นผู้ไปถอน
เงินจากบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ของจำเลยเพื่อชำระหนี้โจทก์ จึงถือว่านายวงศ์สกุล
เป็นตัวแทนโจทก์รับชำระหนี้จากจำเลย ดังนั้น เมื่อจำเลยนำหลักฐานที่นายวงศ์สกุล
ลงลายมือชื่อเป็นผู้รับเงินตามสำเนาใบมอบฉันทะถอนเงินเอกสารหมายเลข 1 มาแสดง

จึงถือได้ว่าเป็นการนำสืบการใช้เงินโดย มีหลักฐานเป็นหนังสือของตัวแทนผู้ให้กู้ยืม
เงินมาแสดงแล้ว การนำสืบการใช้เงินของจำเลยจึงต้องด้วยประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 653 วรรคสองศาลมีอำนาจรับฟังได้ ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบ
แล้ว"

พิพากษายืน

(ประพัฒน์ อุฑาภาพ-บุญส่ง วรรณกลาง-สะสม สิริเจริญสุข)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>